

Direction du Gaz et de
l'Electricité

1er Bureau

PARIS, le 12 Juillet 1954

Décision N° 1.268

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce

à MM. les Ingénieurs en chefs des Ponts et
Chaussées chargés des circonscriptions
électriques;
les Chefs des Arrondissements minéra-
logiques;
les Ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées chargés du contrôle des
D.E.E.

Objet : Application des dispositions du statut national du personnel
des industries électriques et gazières au personnel des en-
treprises et exploitations exclues de la nationalisation ou
non transférées.-

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, en un nombre
d'exemplaires correspondant à la diffusion que vous devez assurer
parmi les entreprises et exploitations exclues de la nationalisa-
tion ou non transférées relevant de votre contrôle et soumises aux
dispositions du statut national, les documents émanant de "Electrici-
té de France" - "Gaz de France" et ci-après énumérés :

- a. Note de documentation et instructions N° 87 de Mai 1954;
Note de documentation et instructions N° 88 de Juin 1954.
Circulaire C.402 du 14 Juin 1954;

Ces documents sont à notifier pour information.

- b. Circulaire Pers. 250 (A.551 - B.426) du 3 Mai 1954;
Décision A.553 - B.436 du 25 Juin 1954;

Ces documents sont à notifier pour exécution.

- c. Circulaire Pers. 251 (A.553 - B.428) du 3 Juin 1954;

Cette circulaire est à notifier pour exécution, en précisant
les points suivants :

./.

- 1) Le chapitre II, paragraphe B (page 3) de la circulaire précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'amnistie accordée par la loi du 6 Août 1953 peut être refusé à un agent parce que les faits qui lui sont reprochés sont considérés comme des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur. Dans les entreprises non nationalisées, la décision en la matière sera prise par l'autorité ayant le pouvoir de nomination au sein de l'entreprise sur le vu de l'avis émis par la Commission paritaire ou, s'il s'agit d'agents relevant des échelles 15 à 20, par la Commission Supérieure Nationale du Personnel. Cette dernière commission sera saisie par mes soins selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
- 2) Le chapitre III, paragraphe A (page 5) de la circulaire concerne la procédure d'instruction des demandes de réintégration formulée par les agents amnistiés. Dans les entreprises non nationalisées, les demandes seront instruites dans les conditions prévues au paragraphe 1) ci-dessus.

•
•

Agents déficients

La circulaire d'"Electricité de France - Gaz de France" "Pers. 213" du 19 Décembre 1951 a précisé les conditions d'affectation et d'emploi des agents déficients ou inadaptés. Cette circulaire a été notifiée pour information aux entreprises non nationalisées par la décision ministérielle n° 1174 du 9 Janvier 1952, étant précisé que les directeurs des dites entreprises devraient, dans toute la mesure du possible, appliquer ses dispositions ou s'en inspirer lorsqu'ils auraient à examiner la situation d'agents déficients ou inadaptés.

La décision interministérielle N° 1261 du 11 Mai 1954 a précisé les conditions dans lesquelles les charges résultant de l'application, tant des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, du statut national que de celles de la circulaire "Pers. 213", seraient prises en charge par le régime de compensation prévu aux articles 8 et suivants du décret du 4 Janvier 1949 modifié.

Pour répondre à une question qui m'a été posée, je précise que, conformément aux dispositions de la circulaire Pers. 213, la question du maintien éventuel aux agents déficients ou inadaptés du bénéfice du classement correspondant à leur emploi antérieur doit être soumise à la Sous-commission des Agents déficients de la Commission supérieure nationale du personnel, dans tous les cas où le maintien du classement ancien n'est pas de droit en vertu de l'article 24 du statut national.

Le dossier doit alors m'être transmis par vos soins et avec votre avis.

Pour le Ministre de l'Industrie et du Commerce,
Le Directeur du Gaz et de l'Electricité,
signé : SAULGEOT.